

【무담보채권 소멸시효 중단조치 제외 불철저】

- 「인수채권 소멸시효관리규정」 제11조 제1항 제2호에 따르면
인수채권 원금잔액이 200만 원 이하이거나 개인회생 절차가
확정된 경우에는 소멸시효 중단조치를 취하지 아니한다고 되어
있음
- 그런데 채무자 ○○○ 채권(◎◎캐피탈 XXXX-XXXX)의 경우 채권
잔액이 999,466원이고 보증인은 물론 발견재산이 없음에도
시효소송을 제기하는 등, 총 9건의 시효소송을 진행하면서
불필요한 소송비용 1,277천 원을 지출한 사실이 확인되어 향후
동일한 사례가 발생하지 않도록 **현지주의 조치**